

ТОО «Astana Residence Qurylys»
Адрес: г. Астана, пр. Туран, 55

От: Аружан Нурланкызы
ИИН: 000321500987
Адрес: г. Астана, ул. Сыганак, 17, кв. 88
Телефон: +7 777 222 11 44

ПРЕТЕНЗИЯ

о нарушении условий договора долевого участия и просрочке передачи квартиры

Факты

12 февраля 2024 года мной заключён договор долевого участия с ТОО «Astana Residence Qurylys» на приобретение квартиры №148 в блоке В жилого комплекса «Sun City» стоимостью 38 500 000 тенге. По договору объект долевого строительства передан не позднее 30 ноября 2025 года. На сегодняшний день квартира не передана, дом не введён в эксплуатацию, акт приёма-передачи не подписан. Представители застройщика неоднократно переносили сроки передачи объекта, что является нарушением условий договора. Кроме того, в процессе строительства выявлены существенные недостатки.

Дополнительно выявлены существенные недостатки квартиры: фактическая площадь отличается от заявленной, отделка выполнена некачественно, имеются трещины на стенах, неровные полы, протечки в санузле, дефекты оконных рам, неработающий лифт и часть инженерных коммуникаций, а также отсутствие благоустройства придомовой территории.

Из-за просрочки передачи я вынуждена арендовать другое жильё, нести дополнительные расходы на переезд и хранение имущества, а также оплачивать ипотеку по объекту, которым не могу пользоваться. Ранее неоднократно обращалась к застройщику устно и через WhatsApp, однако конкретных действий по устранению нарушений не последовало.

Нарушения

- Нарушение срока передачи квартиры, установленного договором долевого участия;
- Передача объекта с существенными недостатками, не соответствующего договорным условиям;
- Отсутствие благоустройства придомовой территории;
- Нарушение прав потребителя и обязательств застройщика по договору долевого участия;
- Отсутствие надлежащего исполнения обязательств, что повлекло дополнительные расходы и моральный вред.

Правовые основания

- Согласно ст. 401 Гражданского кодекса РК, застройщик обязан передать объект долевого строительства в соответствии с договором;
- По ст. 403 Гражданского кодекса РК, при нарушении срока передачи объекта участник долевого строительства вправе требовать уплаты неустойки;
- Согласно ст. 420 Гражданского кодекса РК, застройщик обязан передать объект без недостатков, соответствующих договору;
- По ст. 425 Гражданского кодекса РК, участник долевого строительства вправе требовать устранения недостатков за счёт застройщика;
- В соответствии со ст. 426 Гражданского кодекса РК, участник долевого строительства вправе требовать возмещения убытков, вызванных нарушением обязательств.

Требования

1. Немедленно передать квартиру №148 в блоке В ЖК «Sun City» в надлежащем состоянии, соответствующем условиям договора;
2. Устранить все выявленные недостатки квартиры за счёт ТОО «Astana Residence Qurylys» в разумный срок;
3. Выплатить неустойку за нарушение срока передачи квартиры в соответствии с договором и законодательством;
4. Возместить расходы на аренду жилья, переезд и хранение имущества, подтверждённые приложенными документами;
5. Возместить моральный вред, причинённый нарушением обязательств;

6. Дать письменный ответ на настоящую претензию в срок, установленный законодательством.

Срок исполнения

Ответ на претензию прошу предоставить в течение 15 календарных дней с даты получения.

Приложения

- Копия договора долевого участия;
- Копии чеков и платежей по договору;
- Фотофиксация недостатков квартиры;
- Переписка в WhatsApp с представителями застройщика;
- Копия договора аренды жилья;
- Квитанции по оплате ипотеки.

В случае неудовлетворения требований настоящей претензии в установленный срок оставляю за собой право обратиться в суд с иском о взыскании убытков, неустойки, представительских расходов и морального вреда.

Дата: «___» _____ 2024 г.

Аружан Нурланкызы

Настоящая претензия составлена в двух экземплярах, один из которых направляется в адрес ТОО «Astana Qurylys», второй остаётся у меня с отметкой о вручении.

Прошу считать данное обращение официальным уведомлением о нарушениях и основанием для принятия решения в соответствии с договорными и законодательными нормами.

Дата получения претензии прошу подтвердить под роспись с указанием должности и Ф.И.О. лица, принявшего.

Дата: «___» _____ 2024 г.
